

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3319/2542

นาย สังวาลย์ เณร ยอด กับพวก
นาง ผ่อง จีว รวย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 177 วรรคสาม, มาตรา 263

ฟ้องแย้งของจำเลยสืบเนื่องมาจากการที่โจทก์ทั้งสองใช้สิทธิตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในเรื่องวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ขอใช้วิธีการชั่วคราวซึ่งใช้สิทธิโดยมิชอบต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว ดังนั้น หากการใช้สิทธิของโจทก์ทั้งสองเป็นไปโดยมิชอบ ก็ต้องบังคับตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในลักษณะนี้ ฟ้องแย้งของจำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์ทั้งสองรู้ว่าทางพิพาทไม่ตกอยู่ในการจำยอม แต่ยังไม่ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตและยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาล จนทำให้จำเลยเสียหายต้องรื้อรั้วและยอมให้บุคคลอื่นใช้ทางพิพาท เป็นการกล่าวอ้างว่าเหตุที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์ทั้งสองเป็นความผิด ของโจทก์ทั้งสองซึ่งโจทก์ทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 263(1) แต่ตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าวโจทก์ทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนเมื่อศาลตัดสินให้โจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายแพ้คดี ขณะจำเลยยื่นฟ้องแย้งศาลชั้นต้นยังไม่ได้มีคำพิพากษา ทั้งยัง ไม่แน่นอนว่าศาลชั้นต้นจะตัดสินให้โจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายแพ้คดีด้วยสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของจำเลยยังไม่เกิด จำเลยยัง ไม่มีสิทธิฟ้องร้อง จึงไม่อาจรับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณาได้

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า ที่ดินของโจทก์ทั้งสองและของจำเลยอยู่ติดกัน โจทก์ทั้งสองใช้ทางเดินผ่านที่ดินจำเลยออกไปสู่ทางสาธารณะโดยความสงบเปิดเผยและเจตนาใช้ทางดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์ทั้งสองมากกว่า 10 ปีแล้ว ทางดังกล่าว จึงตกเป็นการจำยอม จำเลยกับพวกร่วมกันขุดหลุมปักเสาคอนกรีตทำเป็นรั้วในทางเดินที่เป็นการจำยอมอันเป็นการกีดขวาง ทำให้โจทก์ทั้งสองไม่สามารถใช้ทางการจำยอมดังกล่าวออกไปสู่ถนนสาธารณะได้ ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนเสา คอนกรีตทั้งหมดบนทางการจำยอม ให้เปิดทางการจำยอมกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร เพื่อให้โจทก์ทั้งสองใช้ทางดังกล่าวได้ และให้จำเลยจดทะเบียนการจำยอมในทางดังกล่าว

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินของจำเลยไม่เคยตกอยู่ในการจำยอมของที่ดินของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองมาปลูกบ้านในที่ดินที่โจทก์ทั้งสองซื้อ และใช้รถบรรทุกขนสัมภาระผ่านทางพิพาททำให้ทางพิพาทเสียหายแล้วไม่ซ่อมแซม จำเลยจึงทำรั้วลวดหนามและโครงเหล็กปิดกั้นทางพิพาทซึ่งเป็นที่ดินของจำเลย แต่ยังฟ้องคดีโดยไม่สุจริต และได้ยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลจนทำให้จำเลยต้องรื้อเสา คอนกรีตรั้วลวดหนามและโครงเหล็กออกจำเลยต้องยอมให้บุคคลอื่นใช้ทางพิพาทดังกล่าว ทำให้จำเลยเสียหายขอให้ยกฟ้องโจทก์ และบังคับโจทก์ทั้งสองมิให้เกี่ยวข้องกับทางพิพาทและให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยเป็นเงิน 39,875 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จและค่าเสียหายอีกวันละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งจนถึงวันที่โจทก์ทั้งสองเลิกเกี่ยวข้องกับทางพิพาท

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การ แต่ไม่รับฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฟ้องแย้งของจำเลยสืบเนื่องมาจากการที่โจทก์ทั้งสองใช้สิทธิตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในเรื่องวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีข้อกำหนดให้ผู้ขอใช้วิธีการชั่วคราวซึ่งใช้สิทธิโดยมิชอบต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วตั้งนั้น หากการใช้สิทธิของโจทก์ทั้งสองเป็นไปโดยมิชอบก็ต้องบังคับตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในลักษณะนี้ ฟ้องแย้งของจำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์ทั้งสองรู้ทางพิพาทไม่ตกอยู่ในภาวะจำยอม แต่ยังฟ้องคดีโดยไม่สุจริตและยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาล จนทำให้จำเลยเสียหายต้องรื้อรั้วและยอมให้บุคคลอื่นใช้ทางพิพาทเป็นการกล่าวอ้างว่าเหตุที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์ทั้งสองเป็นความผิดของโจทก์ทั้งสอง ซึ่งโจทก์ทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 263(1) แต่ตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าวโจทก์ทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อศาลตัดสินให้โจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายแพ้คดีขณะจำเลยยื่นฟ้องแย้งศาลชั้นต้นยังไม่ได้มีคำพิพากษา ทั้งยังไม่แน่นอนว่าศาลชั้นต้นจะตัดสินให้โจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายแพ้คดีด้วยสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของจำเลยยังไม่เกิด จำเลยยังไม่มีสิทธิฟ้องร้อง จึงไม่อาจรับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณาได้ที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ฟ้องแย้งของจำเลยไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมจึงไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพาทขายยื่น

(อำนวยการ เต็มพันธ์-กำพล ภูสุดแสง-ชวลิต ยอดเนร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 263 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่จำเลยได้รับอันเนื่องมาจากการที่โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยความผิดของโจทก์ผู้ขอหรือกรณีโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไม่ว่าจำเลยจะยื่นขอเนื่องจากกรณีตาม มาตรา 263(1) หรือ (2) ก็ตาม บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดเวลาไว้ว่า จำเลยอาจยื่นคำขอได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำพิพากษาของศาล โดยจำเลยอาจยื่นคำขอได้ทั้งในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา แล้วแต่ศาลใดมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาดังกล่าวแต่จะยื่นได้ก็ต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ จะต้องให้ศาลนั้นมีคำพิพากษาชี้ขาดคดีเสียก่อน จำเลยจึงจะใช้สิทธิตามกฎหมายดังกล่าวได้ หากจำเลยยื่นคำให้การเข้ามาจำเลยจะฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายดังกล่าวเข้ามาพร้อมกันไม่ได้ เนื่องจากมูลหนี้ตามฟ้องแย้งที่เรียกค่าเสียหายจากการที่โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษานั้น เป็นมูลหนี้ที่เกิดจากกระบวนการพิจารณาของศาลที่ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง

ต่างหากจากคำฟ้องเดิม ถือว่าฟ้องแย้งของจำเลยเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม จำเลยจะต้องฟ้องโจทก์เป็นคดีต่างหาก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6249/2538) ซึ่งจำเลยสามารถยื่นคำขอเข้ามาในคดีเดิมได้โดยไม่ต้องทำเป็นคำฟ้องต่างหาก

เนื่องจากการยื่นคำขอนี้มิใช่เป็นเรื่องโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ในคดีแพ่งแต่เป็นเรื่องในคดีเดิมที่ศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยมีความเห็นหลงไปว่าสิทธิของผู้ขอมีมูลหรือวิธีการนั้นมีเหตุผลเพียงพอ โดยความผิดหรือเลินเล่อของโจทก์ผู้ขอ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1289/2540) มีข้อนำพิจารณาประการหนึ่งคือ การที่โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษานี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่โจทก์ใช้สิทธิทางศาลประการหนึ่งก็เพื่อคุ้มครองสิทธิของโจทก์ดังนั้นแม้บทบัญญัติมาตรา 263 จะกำหนดให้สิทธิจำเลยเรียกค่าเสียหายได้ดังกล่าวก็ตาม ก็เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องพิสูจน์ให้ปรากฏว่าศาลได้สั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยศาลมีความเห็นหลงไปโดยความผิดหรือเลินเล่อของโจทก์ผู้ขอตาม มาตรา 263 หากจำเลยไม่สามารถนำสืบพิสูจน์ได้ดังกล่าวโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่จำเลย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1216/2517) จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่

หมายเหตุนี้ จำเลยยื่นคำขอตามมาตรา 263(1) โดยกฎหมายกำหนดว่าจำเลยจะยื่นคำขอได้ต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์แพ้คดีแล้ว แต่จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จำเลยยื่นคำขอมาพร้อมกับคำให้การเป็นฟ้องแย้งซึ่งศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาว่าโจทก์เป็นฝ่ายแพ้คดีหรือไม่ จึงไม่สามารถกระทำได้ตามบทบัญญัติดังกล่าวเมื่อศาลยังไม่มีคำพิพากษาจึงยังเป็นการไม่แน่ว่าจำเลยได้รับความเสียหายจากการที่ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือไม่ สิทธิการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวของจำเลยยังไม่เกิด ไม่ถือว่ามีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 จำเลยจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องร้องและเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องที่จำเลยขอให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนดังกล่าวไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมแต่อย่างใดซึ่งต้องห้ามมิให้ฟ้องแย้งอยู่แล้ว ตาม
นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6249/2538 ธีรศักดิ์เงยวิจิตร